

처분 취소 의견서

관리번호 SD - 05 / 2026년 검토 제출본 / 1쪽

1. 제출 취지

이 자료는 검토 대상 서면 묶음에 편철하여 제출한다. 판단의 범위는 각 자료의 주장과 증거로 정한다.

분야: 행정. 작성 명의는 가상 당사자 다운솔이며 상대 명의는 가상 당사자 온유결이다.

주소는 가상시 문서구 봉인로 41, 가상동 7층으로 표시한다. 실제 연락처는 기재하지 않는다.

이 서면에서 특정하여 적은 제출 자료 외에는 별도 자료를 제출하지 않는다.

1) 상시 7명 사업장의 2020년 공휴일에 근로기준법 제55조 제2항의 유급휴일 의무를 적용한다

이 항목에 관한 주장을 서면 판단의 근거로 제출한다.

2) 통지서를 2025 - 02 - 18 처음 수령했고 수령 다음 날인 2025 - 02 - 17에 이의신청했다

이 항목에 관한 주장을 서면 판단의 근거로 제출한다.

처분 취소 의견서

관리번호 SD - 05 / 2026년 검토 제출본 / 2쪽

3. 주장 및 자료 설명

각 항목은 아래와 같다. 해당 자료의 작성 경위와 주장 범위를 함께 설명한다.

3) 헌법재판소 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 판결을 행정처분 심사 근거로 든다

이 항목에 관한 주장을 서면 판단의 근거로 제출한다.

4) 행정청 내부 회의자료는 법률보다 우선하는 법원이므로 법률과 달라도 따라야 한다

이 항목에 관한 주장을 서면 판단의 근거로 제출한다.

처분 취소 의견서

관리번호 SD - 05 / 2026년 검토 제출본 / 3쪽

4. 주장 및 자료 설명

각 항목은 아래와 같다. 해당 자료의 작성 경위와 주장 범위를 함께 설명한다.

5) 첨부 표에는 작성자와 작성일이 없으나 누구의 조사인지 확인 없이 공식 조사표로 확정한다
이 항목에 관한 주장을 서면 판단의 근거로 제출한다.

6) 시설 점검은 3개 구역에서 각 8회 이루어져 전체 32회이다

이 항목에 관한 주장을 서면 판단의 근거로 제출한다.

7) 검토 기준 예시: 2024 - 02 - 29

8) 검토 기준 예시: $1,250,000\text{원} \times 2 = 2,500,000\text{원}$

4. 제출 및 확인

첨부: 본문에 적은 자료 목록. 작성 명의: 가상 당사자 다운솔.

요청 사항: 본문 주장과 자료의 관련성을 검토하여 판단하여 주시기 바란다.